

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

《4인 이상의 사업장에서 사용자가 근로자에게 사직을 권고하였지만, 해당 근로자는 그에 응하지 않고 근로관계를 계속 유지하고자 한다. 이와 달리 사용자는 해당 근로자의 해고를 원하고 있다. 적법한 방법이 무엇이 있는가?》

I. 문제의 제기

1. 사안의 개요

- 사용자가 근로자에게 사직을 권고하였으나 근로자가 이에 동의하지 않고 근로관계의 계속 유지를 희망하는 상황이다. 근로자의 자발적 사직이나 합의에 의한 근로관계 종료가 불가능하므로, 사용자가 근로관계를 일방적으로 단절시키기 위해서는 근로기준법이 정하는 적법한 해고 절차를 밟아야 한다.

2. 핵심 논점

- 근로기준법상 해고는 사용자의 일방적 의사표시로 근로관계를 종료시키는 행위이므로 법적 제한이 매우 엄격하다. 해고의 적법성을 판단하는 기준은 사업장의 규모, 즉 상시근로자 수가 5인 이상인지 또는 4인 이하인지에 따라 완전히 달라진다. 이하에서는 사업장 규모별로 발생할 수 있는 법적 쟁점과 이를 해결하기 위한 구체적인 방안을 논하고자 한다.

II. 상시근로자 수에 따른 적용 법리의 차이

1. 상시근로자 5인 이상 사업장

- 상시근로자 수가 5인 이상인 사업장에는 근로기준법상 해고 제한 규정이 전면 적용된다. 사용자는 근로자를 해고하기 위해 정당한 이유가 있어야 하며, 해고의 사유와 시기를 서면으로 통지하여야만 효력이 발생한다. 이를 위반하는 경우 부당해고에 해당하여 노동위원회를 통한 구제절차가 진행될 수 있다.

2. 상시근로자 4인 이하 사업장

- 상시근로자 수가 4인 이하인 사업장에는 근로기준법 제23조 제1항의 해고 제한 규정과 제27조의 서면 통지 의무가 적용되지 않는다. 따라서 사용자는 특별한 정당한 이유가 없더라도 근로자를 해고할 수 있고 구두로도 해고 통지가 가능하다. 다만 근로기준법 제26조에 따른 해고예고 의무는 규모와 상관없이 적용되므로 이를 반드시 이행하여야 한다.

3. 상시근로자 수 산정의 기준

(1) 산정 방법의 원칙

- 상시근로자 수는 해당 사업장에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 동안의 가동 일수로 나누어 산정한다. 이때 기간제 근로자, 단시간 근로자, 아르바이트생 등 고용 형태를 불문하고 사용자가 직접 고용한 모든 근로자가 산정 인원에 포함된다.

(2) 가동 일수별 예외 기준

- 위 산정 방식에 따라 상시근로자 수가 5인 미만인 사업장이라도 가동일별로 인원을 나누어 보았을 때 5인 미만인 일수가 전체 가동 일수의 2분의 1 미만인 경우에는 5인 이상 사업장으로 취급한다. 반대로 평균값이 5인 이상이 나오더라도 5인 미만인 일수가 2분의 1 이상인 경우에는 4인 이하 사업장으로 취급하여 법을 적용한다.

III. 상시근로자 5인 이상 사업장에서의 적법한 해고 방법

1. 통상해고의 요건과 절차

(1) 정당한 이유의 존재

- 통상해고는 근로자의 일신상 사유, 직무수행 능력 부족, 건강 상태 악화 등으로 인하여 계약상의 근로를 제공하는 것이 불가능한 경우에 행하는 해고다. 판례는 근로자의 업무능력 결여나 근무성적 불량만 단순히 주관적 평가가 아니라 상당한 기간 동안 객관적으로 증명되어야 하며, 업무 향상을 위한 교육 제공이나 직무 재배치 등 개선 기회를 부여하였음에도 교정의 여지가 없고 사회통념상 근로관계를 더 이상 유지할 수 없을 때 정당성을 인정한다.

(2) 객관적 입증의 필요성

- 단순히 사직 권고를 거부했다는 사실 자체는 해고의 정당한 이유가 될 수 없다. 사용자는 평소 누적된 인사평가 결과, 구체적인 업무 지시 및 이에 대한 불이행 경위서, 시달서 제출 요구 내역, 업무 태만 행위에 대한 서면 경고 등 근로자의 귀책사유나 능력 부족을 입증할 수 있는 객관적인 인사 기록 자료를 체계적으로 축적하고 있어야 한다.

2. 징계해고의 요건과 절차

(1) 실체적 정당성

- 근로자의 심각한 비위행위나 사내 규정 위반을 이유로 근로관계의 종료라는 징벌적 제재를 가하는 처분이다. 단체협약이나 취업규칙에 규정된 명확한 징계 사유가 존재하여야 하며, 비위행위의 무거움과 징계 수준 사이에 적절한 균형이 유지되어야 한다. 다른 유사 사례와의 형평성도 고려하여 사회통념상 해고가 불가피하다고 인정되는 수준이어야 실체적 정당성이 확보된다.

(2) 절차적 정당성

- 단체협약이나 취업규칙 등에 징계위원회의 구성, 사전 통보 시기, 본인 소명 기회 부여 등이 규정되어 있다면 이러한 절차를 철저히 이행하여야 한다. 법적으로 아무리 징계 사유가 타당하다 하더라도 사내 규정에 마련된 소송 절차나 의견 진술 절차를 누락하는 경우에는 절차적 하자로 인하여 해당 해고가 당면무효로 판정된다.

3. 경영상 이유에 의한 해고

(1) 긴박한 경영상의 필요

- 사용자가 경영 악화로 인하여 인원 감축을 단행해야 하는 경우다. 단순히 영업이익이 다소 감소한 수준을 넘어 기업의 도산을 회피하기 위한 불가피한 조치이거나 상당한 정도의 경영 합리화 조치로서 인원 정리가 객관적으로 보아 타당하다는 합리성이 입증되어야 한다.

(2) 해고회피 노력과 공정한 기준

- 사용자는 인위적인 인원 감축을 하기 전에 연장근로의 제한, 신규 채용 중단, 휴업 시행, 희망퇴직이나 권고사직 장려 등 고용 유지를 위한 최선의 회피 노력을 기울여야 한다. 또한 해고 대상자를 선별할 때 근무성적, 부양가족, 근속기간 등을 종합적으로 고려한 공정하고 객관적인 기준을 수립하여 성별 등을 이유로 차별하지 않아야 한다.

(3) 노동조합 등과의 협의

- 근로기준법 제24조 제3항에 따라 사용자는 해고를 하려는 날의 50일 전까지 근로자대표에게 통보하고 성실하게 협의하여야 한다. 이 과정에서 해고의 규모와 이를 피하기 위한 구체적인 대안들이 논의되어야 하며, 이러한 일련의 법정 요건을 완벽히 충족하여야 경영상 해고가 적법한 것으로 인정된다.

Ⅳ. 상시근로자 4인 이하 사업장에서의 적법한 해고 방법

1. 해고예고 의무의 준수

(1) 30일 전 예고 원칙

- 상시근로자 수 4인 이하인 사업장에는 해고의 정당한 이유를 요하지 않으므로 사용자의 자유로운 해고가 가능하지만, 근로기준법 제26조에 따른 해고예고 의무는 준수하여야 한다. 사용자는 적어도 해고일로부터 30일 전에 근로자에게 해고 일자과 사유를 구체적으로 알려주어야 한다.

(2) 해고예고수당의 지급

- 만약 30일 전에 예고를 하지 못하고 즉시 해고하고자 하거나 예고 기간이 30일 미만인 경우에는 법에 따라 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 일시에 지급하여야 한다. 예고 기간 계산의 착오로 인하여 단 하루라도 부족하게 예고한 경우 전체 수당을 지급해야 할 의무가 발생하므로 날짜 산정에 극도로 주의하여야 한다.

2. 해고 제한의 예외 사유

(1) 근로기간에 따른 예외

- 근로자의 계속근로기간이 3개월 미만인 경우에는 해고예고 의무 자체가 적용되지 않는다. 따라서 이 경우 사용자는 30일 전 예고를 하거나 예고수당을 지급할 필요 없이 즉시 해고할 수 있다.

(2) 근로자의 귀책사유에 따른 예외

- 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령이 정하는 사유에 해당할 때에는 해고예고 없이 즉시 해고가 가능하다. 예 : 납품업체로부터 금품을 수수하여 생산에 차질을 빚게 하거나 회사 기밀을 경쟁업체에 누설한 경우 등이 이에 해당한다.

Ⅴ. 공통 적용되는 적법성 확보 방안 및 유의사항

1. 해고 사유와 시기의 서면 통지

(1) 서면 통지의 강제성

- 상시근로자 5인 이상 사업장에서 해고는 반드시 서면으로 이루어져야만 효력이 발생한다. 구두, 이메일, 문자메시지, 모바일 메신저 등을 통한 해고 통지는 법이 인정하는 특별한 예외를 제외하고는 원칙적으로 서면 통지 의무 위반에 해당하여 해고 자체가 무효가 된다. 사용자는 구체적인 해고 사유와 해고 일자를 종이 문서에 명시하여 근로자에게 대면으로 교부하거나 내용증명 우편으로 송달하여야 한다.

(2) 서면 통지의 구체성 요건

- 서면에는 해고의 원인이 되는 비위사실이나 해고 사유를 근로자가 명확히 알고 방어할 수 있을 정도로 구체적으로 적시하여야 한다. 단순히 회사 취업규칙 제00조 위반 혹은 불성실한 업무 태도와 같이 추상적으로만 기재하면 해고 사유 서면 통지 의무를 위반한 것으로 판정될 위험이 극도로 높아진다.

2. 부당해고 구제신청 대비 및 합의 해지 유도

(1) 입증책임의 분담과 법적 리스크

- 일방적인 해고를 단행한 경우 근로자가 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하면 해고의 정당성에 대한 모든 입증책임은 사용자에게 귀속된다. 5인 이상 사업장에서 부당해고로 판정될 경우 사용자는 해고 기간 동안 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액을 고스란히 지급하여야 하며 원직 복직 의무까지 부담하게 된다.

(2) 합의 해지를 위한 전략적 접근

- 실무적으로 일방적인 강제 해고는 사후 법적 분쟁을 유발하여 비용과 시간 면에서 엄청난 손실을 가져온다. 따라서 사직 권고를 거부하는 근로자에게 무리한 해고 조치를 취하기에 앞서, 퇴직위로금의 상향 제시나 전직 지원금 제공, 실업급여 수급 협조 등의 혜택을 제시하여 근로자가 스스로 서명하는 권고사직서나 합의해지합의서를 작성하도록 마지막까지 합의를 유도하는 것이 기업 경영상 가장 안전하고 확실한 해결책이다.

Ⅵ. 결론

1. 사업장 규모별 핵심 의무

(1) 5인 이상 사업장의 고도 의무

- 상시근로자 5인 이상인 사업장에서는 근로자의 사직 권고 거부 시 감행하는 해고가 정당성(실체적·절차적 사유)과 서면 통지 요건을 모두 갖추어야만 적법하다. 단순한 감정적 해고나 불충분한 기록에 의존한 해고는 부당해고 판정으로 귀결될 가능성이 매우 높다.

(2) 4인 이하 사업장의 최소 의무

- 반면 상시근로자 4인 이하인 사업장에서는 해고 사유의 정당성이나 서면 통지 절차가 요구되지 않으므로 비교적 수월하게 근로관계를 단절할 수 있으나, 30일 전 해고예고 의무 또는 해고예고수당 지급 의무만큼은 철저히 이행하여야 법률 위반에 따른 불이익을 방지할 수 있다.

2. 종합적 제언

- 사용자는 무리한 해고 처분을 남발하기보다 법정 요건을 철저히 분석하고 상시근로자 수 산정을 선행하여야 한다. 아울러 분쟁을 조기에 종식하기 위해 최대한 합의에 의한 근로관계 종료로 시도하되, 부득이하게 해고를 실행할 때는 수집된 객관적 입증 자료와 서면 통지 절차를 빈틈없이 구비하여야 부당해고에 따른 치명적인 리스크를 차단할 수 있다.